

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1347/2530

พันเอกหลวงสุจิตรการพิทยา กับพวก

โจทก์

นายสนั่น แบนเนียน กับพวก

จำเลย

บริษัทถาวรฟาร์ม จำกัด จำเลยที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 175

ความว่า คดีนี้ จำเลยที่ 2 และที่ 3 ฎีกา บัดนี้จำเลยที่ 2 ตกลงประนีประนอมกับโจทก์ที่ 2 ทั้งในฐานะผู้รับมรดกความของโจทก์ที่ 1 ได้แล้ว และไม่ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไป จึงขอถอนฟ้องฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ที่ 2 และในฐานะผู้รับมรดกความแทนที่โจทก์ที่ 1 แถลงท้ายคำร้องว่าไม่ขอคัดค้านในการที่จำเลยที่ 2 ขอถอนฎีกา (อันดับ 225)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน 1,000 บาท ให้โจทก์ที่ 1 ชำระเงินจำนวน 17,615.80 บาทให้โจทก์ที่ 2 กับดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงิน 1,000 บาท และ 17,615 บาท ตามลำดับนับตั้งแต่วันทำละเมิด(วันที่ 20 เมษายน 2525) เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยชำระเงินให้โจทก์เสร็จสิ้น

โจทก์ที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์

ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ โจทก์ที่ 1 มรณะโจทก์ที่ 2 ขอเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ที่ 1 ศาลอุทธรณ์อนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 2 เป็นเงิน 14,250 บาทและ 62,865.80 บาท ตามลำดับ พร้อมด้วย ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 20 เมษายน 2525ไป จนกว่าจำเลยทั้งสามจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ฎีกา (อันดับ 206)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าวโดยทนายความของจำเลยที่ 2ซึ่งมีอำนาจถอนฟ้องเป็นผู้ลงชื่อในคำร้อง (อันดับ 225)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยที่ 2 ถอนฎีกา จำหน่ายฎีกาเฉพาะจำเลยที่ 2

อนุญาตให้จำเลยที่ 2 ถอนฎีกา จำหน่ายฎีกาเฉพาะจำเลยที่ 2

(อากาศ บำรุงชีพ-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เฉลิม การปลื้มจิตต์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ